

1502019-32.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502019-32.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/000867

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2240468/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RÍDSON SOUSA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

RÍDSON SOUSA RODRIGUES foi denunciado como incurso no artigo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, o acusado depois de adquirir/receber de maneira escusa, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico: 4462,140g (quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois gramas e cento e quarenta miligramas) da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 05 (cinco) invólucros de plástico incolor aderente, 888,360g (oitocentos e oitenta e oito gramas e trezentos e sessenta miligramas) da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 160 (cento e sessenta) invólucros de plástico incolor aderente, 1282,360g (mil e duzentos e oitenta e dois gramas e trezentos e sessenta miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, acondicionados em 01 (um) invólucro de plástico prateado, vedado por zip lock.

Segunda narra a denúncia, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina no local indicado, policiais militares avistaram o denunciado, o qual, ao notar a

aproximação da viatura, demonstrou muito nervosismo e entrou em sua residência, razão pela qual, incontinenti, foi abordado e revistado.

Preso em flagrante, a audiência de custódia foi dispensada em razão da pandemia da COVID-19, sendo concedida liberdade provisória em 03 de setembro de 2021 (pág. 51/53), a qual foi cumprida em 03 de setembro de 2021 (pág. 67/70).

O acusado foi notificado (pág. 97), apresentou defesa preliminar (págs. 109/116).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 27 de outubro de 2021 (págs. 117/118), sendo o acusado regularmente citado (pág. 133).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da ilicitude da incursão dos policiais na residência do acusado e consequente anulação das provas decorrentes; alternativamente, pugnou pelo reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, com reconhecimento da confissão e substituição por restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar arguida pela defesa em relação à ilegalidade da incursão na residência do acusado. Os policiais, pessoas que não conheciam o acusado anteriormente aos fatos, tampouco o acusado ou a esposa deste conheciam os policiais, foram firmes e seguros ao dizer que Rídsen saía da casa e, por demonstrar nervosismo ao avistar a viatura policial, fez gestos que ensejaram a abordagem (decorrente do legítimo exercício de polícia).

Durante a abordagem, disseram os policiais, e nisso não há porque se desconfiar, que Rídsen pelo nervosismo de se ver envolvido e talvez, principalmente pela inexperiência de vivenciar fatos desse jaez, tratou de logo dizer que guardava a droga no quarto (cama-box). Por isso então, autorizando assim o ingresso dos policiais, houve a incursão do imóvel para que fosse a diligência policial.

O inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal, veda o ingresso sem consentimento do morador e com a ressalva do caso de flagrante delito. No caso aqui tratado houve a permissão do morador e o flagrante delito.

Tal entendimento vem sendo adotado nas cortes superiores:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE ILEGALIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME PERMANENTE. FORTE ODOR DE MACONHA. NERVOSISMO DO PACIENTE. RAZÃO PARA REALIZAR A BUSCA NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE 667 PORÇÕES DE CRACK (286,14 G), 1.605 INVÓLUCROS DE MACONHA (6.731,81 G), 1.244 INVÓLUCROS DE COCAÍNA (1.533,23 G) E 35 FRASCOS DE LANÇA-PERFUME. 1. Consta nos autos que os policiais perceberam o nervosismo do paciente e que ao chegarem à residência, já sentiram um forte odor de maconha, razão pela qual fizeram a busca dentro da residência. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg no HABEAS CORPUS Nº 423.838 - SP (2017/0288916-6); Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; Julgamento: 08/02/2018; Publicação: 19/02/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg no Resp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. OFENSA AO ART. 240, § 1º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. HIPÓTESE DE

FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO. (ART. 5º, XI, CF). DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 44, I, CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (STJ; HC nº 352.811/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Publicação 1º/8/2016)

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida desse desenrolar da ação policial. Superado esse aspecto, o pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 34/37 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 78/80 a presença das substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L" (maconha), num total de 4462,140g (quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois gramas e cento e quarenta miligramas), acondicionados em 05 (cinco) invólucros de plástico incolor aderente, TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L" (maconha), num total de 888,360g (oitocentos e oitenta e oito gramas e trezentos e sessenta miligramas), acondicionados em 160 (cento e sessenta) invólucros de plástico incolor aderente, e da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythoxylum coca", num total de 1282,360g (mil e duzentos e oitenta e dois gramas e trezentos e sessenta miligramas), acondicionados em 01 (um) invólucro de plástico prateado, vedado por zip lock, conforme Auto de Exibição e Apreensão de pág.12/13 e laudo pericial dos objetos de pág. 81/82, quais sejam, duas balanças digitais, rolos de plástico filme, embalagem plástica lacrada, invólucros incolores e micro tubos plásticos.

Igualmente demonstrada a autoria.

William Miguel de Assis e Guilherme Luiz Bravo, policiais militares, estavam em patrulhamento quando viram que o acusado, ao notar a aproximação da equipe, entrou na na residência esboçando atitude suspeita e foi acompanhado. Indagado, Rídson afirmou que armazenava as drogas no interior de uma cama box e em busca foram localizados no interior desse móvel cinco tijolos de maconha, cento e sessenta e seis porções menores fracionadas para venda, dois tijolos menores de maconha, duas balanças de precisão, plásticos para endolação da droga e ainda recipiente contendo um pó branco análogo à cocaína. Indagado, o acusado confessou a propriedade da droga; havias poucos dias que estava com a droga na residência e tinha a responsabilidade de fazer o fracionamento e a distribuição para outros moradores da comunidade realizarem a venda. Havia uma moça, dita sua companheira pelo acusado; ela não sabia haver droga no interior da residência.

Priscila Padovani Carvalho, companheira do acusado, narrou que ela e Rídson estavam na sala quando bateram no portão, ela foi atender e viu que era um policial; quando foi abrir o portão, dois policiais estavam sobre o telhado, revirando o quintal e um outro a segurando do lado de fora, fazendo perguntas e para que ela não entrasse na residência, enquanto Rídson ficou dentro com eles. Depois de cerca de meia hora foi permitida sua entrada, quando viu que estavam no quarto, todo revirado, havendo mochilas com droga dentro. Ficou chocada pois não sabia o que estava acontecendo. Rídson, após ser solto do CDP, explicou-lhe que, por estarem sem emprego e com

contas a serem pagar, sentiu-se pressionado e pegou as drogas para guarda. Interrogado em juízo, Rídon Sousa Rodrigues admitiu que estava guardando a droga debaixo da cama; disse que estava com problemas financeiros, conheceu um amigo que disse que iria ajudá-lo, sob a empreitada da guarda da droga em troca do recebimento do valor de trezentos reais.

A confissão será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos das testemunhas hoje ouvidas.

Ao que se verifica da prova oral produzida, aliada à confissão, incontroverso que o acusado guardava, vendia e expunha a consumo de terceiros farta quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Registre-se, por cautela, que os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-

47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel.^a Des.^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

"Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 0000750-

41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

Acrescente-se, afora a confissão do acusado, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ;

"No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Destarte, a expressiva quantidade (4.462,140g de maconha acondicionados em cinco invólucros (formato de tijolo), mais 160 porções da mesma droga com peso de

888,360g, além de 1282,360g de cocaína acondicionados em um recipiente), assim como os demais petrechos (rolos de plástico filme e eppendorfs vazios) confirmam que a destinação seria para terceiras pessoas.

Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, afastada a tese defensiva, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a expressiva quantidade de droga (expressiva quantidade de 4.462,140g de maconha acondicionados em cinco invólucros (formato de tijolo), mais 160 porções da mesma droga com peso de 888,360g, além de 1.282,360g de cocaína acondicionados em um recipiente), circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição das drogas, relembrando que a pena para o crime em análise vai de cinco a quinze anos de reclusão, de sorte a justificar fixação da pena-base em seis anos e seis meses de reclusão e pagamento de seiscentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa; perfaz-se o subtotal de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento de pena; presente a de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, haja vista a primariedade do agente, ausência de antecedentes e de demonstração de vinculação a organização criminosa, e o que existe de concreto nesses autos é apenas o relato da diligência isolada por parte dos policiais militares que aqui, mais uma vez, demonstra que não tinham eles interesse em prejudicar injustamente o acusado (por isso trataram de dizer que nunca tinham ouvido falar a respeito do acusado ou do imóvel que ele ocupava como relacionados à atividades ilícitas), mas que, embora não demonstrada a dedicação às atividades ilícitas, sua conduta de guardar consigo expressiva quantidade de drogas (e aqui apenas como menção disso e não como causa para impedir o benefício ou reduzir em seu grau máximo) demonstra que sua ação tangencia o envolvimento às atividades criminosas, daí porque impõe-se o redutor de apenas um terço. Torno definitivo o quantum da pena quatro anos de reclusão e ao pagamento de quatrocentos dias-multa;

IV. Quanto ao regime prisional, à vista da primariedade e montante da pena imposta, o regime prisional será o da modalidade aberto, sujeito às condições previstas no artigo 115, caput e seus incisos, da Lei de Execução Penal, revelando-se inviável cogitar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso III, do Código Penal), eis que "A pena-base foi estipulada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal." (STJ, AgRg no HC 368.734/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno RÍDSON SOUSA RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena de quatro anos de reclusão (regime aberto) e ao pagamento de quatrocentos dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei nº. 11.343/06.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.
Ribeirão Preto, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA